

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4149/2547

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางนวรรตน์ แซ่เฮง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 64

จำเลยรับคนต่างด้าวเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง และนอกจากการรับเข้าทำงานแล้ว จำเลยยังช่วยด้วยประการอื่น ๆ อีก โดยให้ที่พักและพักอาศัย ช่วยช้อนเร็น และช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ แก่คนต่างด้าวดังกล่าวเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมและไม่ต้องรับโทษ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 64 พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มาตรา 5, 22, 39 ป.อ. มาตรา 189, 91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มาตรา 39 ป.อ. มาตรา 189 รวม 2 กระทง เรียงกระทงลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 91 ความผิดตาม

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง และ ป.อ. มาตรา 189 เป็น
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา
64 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา 90 จำคุก 1 ปี
ความผิดตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มาตรา 39 จำคุก 1 ปี
รวมจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มาตรา
22, 39 และ ป.อ. มาตรา 189 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบท ลงโทษตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็น
กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตาม ป.อ. มาตรา 90 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยรับคนต่างด้าวซึ่งลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรเข้า
ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย ในวันเวลาเดียวกันภายหลังการกระทำความผิดดัง
กล่าวแล้วจำเลยให้ที่พำนักและพักอาศัย ช่วยซ่อเสริม และช่วยเหลือด้วยประการใด
ๆ แก่คนต่างด้าวดังกล่าวเพื่อไม่ให้คนต่างด้าวนั้นถูกจับกุมและไม่ต้องรับโทษ การก
กระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษและเพื่อให้พ้นจากการจับกุมเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานช่วยเหลือคนต่างด้าว เพื่อให้พ้นจากการจับกุมตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา 90 กระทั่งหนึ่ง และจำเลยมีความผิดฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มาตรา 39 อีกกระทั่งหนึ่ง ให้ลงโทษปรับจำเลย 50,000 บาท อีกสถานหนึ่ง ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 78 คงปรับ 25,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงโทษไว้ 3 ปี และคุมความประพฤติของจำเลยไว้ 2 ปี นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้จำเลยฟัง โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง ตามเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร และให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรมีกำหนด 30 ชั่วโมง ตาม ป.อ. มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ป.อ. มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ปราโมทย์ พิพัทธ์ปราโมทย์-ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

ศาลอาญา - นายทิวบูลย์ ปราการพิลาศ

ศาลอุทธรณ์ - นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น